

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3925/2542

นาย สมาน โกเมนกุล
นาง พิมพา อริยปิติพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 6

ฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหาย เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วยกัน การกำหนดค่าทนายความต้องถือเอาค่าทนายความในอัตราที่สูงกว่าเป็นหลัก เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ 24,500 บาท ซึ่งมีอัตราค่าทนายความชั้นสูงในศาลอุทธรณ์ 600 บาท แต่ในส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์มีอัตราค่าทนายความชั้นสูงในศาลอุทธรณ์ 1,500 บาท ดังนั้นต้องถือเอาอัตราค่าทนายความที่สูงกว่ามาใช้บังคับ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งให้จำเลยเช่าครบกำหนดตามสัญญาเช่า โจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยเช่าต่อ ขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าว และให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายก่อนฟ้อง 7 เดือนเป็นเงิน 28,000 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 4,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายออกจากที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การว่า คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์เพียง 28,000 บาท อยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงพระนครใต้ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยและบริวารออกและขนย้ายทรัพย์สินออกจากตึกแถว ให้ชำระเงินค่าเสียหายจำนวน 24,500 บาท และชำระค่าเสียหายเดือนละ 3,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารออกและขนย้ายทรัพย์สินจากตึกแถวพิพาท กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 2,000 บาท แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากตึกแถวที่เช่าและเรียกค่าเสียหาย จึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วยกัน การกำหนดค่าทนายความต้องถือเอาค่าทนายความในอัตราที่สูงกว่าเป็นหลักเมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์มีเพียง 24,500 บาท ซึ่งมีอัตราค่าทนายความชั้นสูงในศาลอุทธรณ์ 600 บาท แต่ในส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์มีอัตราค่าทนายความชั้นสูงในศาลอุทธรณ์ 1,500 บาท เช่นนี้ต้องถือเอาอัตราค่าทนายความในคดีไม่มีทุนทรัพย์ซึ่งมีอัตราสูงกว่ามาใช้บังคับ ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์เป็นเงิน 2,000 บาท จึงสูงกว่าอัตราชั้นสูงตามกฎหมาย ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้แม้จำเลยจะมีได้ฎีกา"

พืพำกขำขำยั้่น แด้ให้จำล่ยใช้ค้ำทหนำยควำมขั้่นอุทธรณ์ 1,500 บำท แทน้จ้อกท้ก
และให้จำล่ยใช้ค้ำทหนำยควำมขั้่นฎีกำ 1,500 บำท แทน้จ้อกท้ก

(วสันต์ สร้อยพิสุทธิ-ผล อนุวัตรนิติการ-สายนต์ สุรสมภพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>